

1529257-59.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329822/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 21762865 - 24º D.P. PONTE RASA, 5818/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2329822

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529257-59.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529257-59.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329822/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 21762865 - 24º D.P. PONTE RASA, 5818/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2329822

- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO DE FREITAS FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ALEXSANDRO DE FREITAS FERREIRA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 3 de dezembro de 2021, às 12h21min, na Rua João José de Queiroz, 100 - Vila São Francisco, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 129 "eppendorfs" de cocaína, 33 invólucros contendo 51,6g de maconha e 29 invólucros contendo 14,9g de cocaína, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 162/164. A denúncia foi recebida (fls. 83/85) providência ratificada a fls. 142/143. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 132), ofertou defesa preliminar (fls. 133/134). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a doughty defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Lucas e Pedro relataram que rumaram ao local dos fatos em razão da existência de denúncia dando conta do comércio de drogas no local, que já era ponto conhecido da polícia. Segundo Pedro a denúncia também informava as características físicas do traficante. O réu foi avistado pelas testemunhas na viela e possuía na cintura uma pochete onde encontraram cerca de cem porções entre “maconha” e cocaína, além de duzentos e trinta reais. Disseram que inicialmente o acusado negou que a bolsa lhe pertencia. Pedro contou que depois o acusado confessou a prática delitiva informalmente. Interrogado em juízo o réu admitiu a prática delitiva. Disse que tinha perdido o emprego em razão da pandemia e por isso um conhecido de alcunha “esquilo”, que era traficante, ofereceu-lhe um posto para vender drogas. Disse que no dia dos fatos realmente possuía todas as porções de cocaína e “maconha” apontadas na denúncia, bem como duzentos e trinta reais, valor auferido com a venda das drogas naquela oportunidade. Afirmou que foi a única vez em que vendeu entorpecentes. Disse que está arrependido e que nunca foi processado. Auferiria um real por porção de entorpecente comercializado. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal é coesa e incrimina o acusado como explicitado. A situação de traficância restou devidamente comprovada como explicitado. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/03, que prepondera sobre o art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As reprimendas restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto em face da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do agente, cento e noventa e uma porções, como autoriza o mencionado preceito legal. Nesse passo, não se pode tratar o traficante que possui poucas porções de entorpecentes como aquele, como o aqui punido, que dispõe de grande quantidade de droga para fomentar o mercado do tráfico. Tal circunstância, indubitavelmente, expõe a risco uma miríade de consumidores afetando de forma mais enfática a saúde pública. Em virtude da menoridade e da confissão atenuam-se as sanções retornando-as ao patamar mínimo abstratamente previsto 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de acusado que estava envolvido com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes em escala expressiva, como restou demonstrado. Como se sabe tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. A situação em que o réu foi preso, bem como, considerando-se que possuía quase duzentas porções de drogas, cocaína e “maconha”, é fato indicativo, de forma incontestada, da confiança que gozava no crime organizado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ALEXSANDRO DE FREITAS FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 583 dias-multa no piso mínimo unitário

legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA